

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1323/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาย ไว ชาญ ดำรงกุลชัย	โจทก์
	นาย โกเมน อุดมเ ทอด สกุล	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

กรณีพิพาทสัญญาประกันต่อศาล ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาแล้วฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์คำสั่งศาลดังกล่าวได้เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยประการใด คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุด.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย นายไวชาญดำรงกุลชัย ทำสัญญาประกันจำเลยในระหว่างอุทธรณ์เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ต่อมาศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ผู้ประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวอ้างว่ายังตามหาจำเลยไม่พบ ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตและสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาหลังจากนั้นได้ออกหมายจับจำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่จับตัวจำเลยไม่ได้ และได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2534 ซึ่งพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ต่อมาวันที่ 23 เมษายน 2534 ผู้ประกันยื่นคำร้องขอส่ง

มอบตัวจำเลยต่อศาลและขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาค่าปรับหรืองดค่าปรับแก่ผู้
ประกัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล
ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมีต้องฟ้อง เมื่อ
ศาลสั่งประการใดแล้ว ฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจ
อุทธรณ์ได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด" ดังนั้นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ย่อมถึงที่สุดแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้ประกันมา จึงเป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกัน.

(สมมาตร พรหมานุกุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ